

한국수산진흥공사법안 (주진우의원 대표발의)

의안 번호	17531
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 주진우 · 곽규택 · 김대식
김도읍 · 서지영 · 최형두
박수영 · 김위상 · 김미애
김기현 · 조배숙 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

현재 우리 연근해어업은 기후변화에 따른 수산자원 고갈, 어업인 고령화 및 어선 노후화로 인해 산업 존립의 심각한 위기에 직면해 있음. 특히 근해어선의 약 43%, 연안어선의 약 42%가 노후어선으로, 국제경쟁력 저하와 어선 사고 증가의 주요 원인이 되고 있음. 그러나 업계의 경영 악화로 인해 민간 주도의 신규 어선 건조(신조)는 한계에 부딪힌 실정임.

노르웨이 등 수산 선진국 사례와 같이 우리나라도 어선의 현대화와 규모화를 통해 생산성을 획기적으로 향상하고, 국민에게 대중성 어종을 안정적으로 공급할 수 있는 국가 차원의 대책이 시급함. 이에 수산업에 특화된 금융 지원과 구조개혁을 전담할 한국수산진흥공사의 필요성이 대두되고 있음.

이에 한국수산진흥공사를 설립하여 수산인의 어선 현대화 및 규모

화 통해 연근해어업의 구조개혁 및 생산성 향상을 지원함으로써, 수산업 경쟁력 강화와 함께 지속가능한 수산물 생산기반을 구축하여 국민 경제 발전에 이바지하고자 함.

한국수산진흥공사법안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 한국수산진흥공사를 설립하여 수산인의 어선 현대화 및 규모화를 통하여 연근해어업의 구조개혁 및 생산성 향상을 지원함으로써 수산업의 경쟁력을 강화하고 지속가능한 수산물 생산 기반을 조성하여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “수산인”이란 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제2호에 따른 자를 말한다.
2. “어업인”이란 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제3호에 따른 자를 말한다.
3. “어업경영체”이란 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 어업경영체를 말한다.

제3조(법인격) 한국수산진흥공사(이하 “공사”라 한다)는 법인으로 한다.

제4조(사무소) ① 공사의 주된 사무소 소재지는 정관으로 정한다.

② 공사는 그 업무 수행을 위하여 필요한 경우에는 정관으로 정하

는 바에 따라 지사 또는 출장소를 둘 수 있다.

제5조(자본금) 공사의 자본금은 5천억 원으로 하되, 전액 정부가 출자한다.

제6조(주식) ① 공사의 자본은 주식으로 분할한다.

② 공사에 대하여 정부가 출자한 주식의 주주권은 해양수산부장관이 재정경제부장관과 협의하여 행사한다.

③ 제1항에 따라 공사가 발행할 주식의 종류, 1주의 금액, 그 밖에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

제7조(정관) ① 공사의 정관에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 목적
2. 명칭
3. 주된 사무소, 지사 및 출장소에 관한 사항
4. 자본금에 관한 사항
5. 주주총회에 관한 사항
6. 이사회에 관한 사항
7. 임원 및 직원에 관한 사항
8. 업무와 그 집행에 관한 사항
9. 회계에 관한 사항
10. 공고의 방법에 관한 사항
11. 사채 발행에 관한 사항

12. 정관의 변경에 관한 사항

13. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 공사는 정관을 제정하거나 변경하려면 해양수산부장관에게 인가를 받아야 한다.

제8조(등기) ① 공사는 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

② 제1항에 따른 공사의 설립등기, 이전등기, 변경등기, 그 밖의 공사의 등기에 관하여는 대통령령으로 정한다.

③ 공사는 등기가 필요한 사항에 관하여는 그 등기 후가 아니면 제3자에게 대항하지 못한다.

제9조(다른 법률과의 관계) 공사에 관하여 이 법과 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 규정된 것 외에는 「상법」 중 주식회사에 관한 규정을 준용한다.

제10조(유사명칭의 사용 금지) 이 법에 따른 공사가 아닌 자는 한국수산진흥공사 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다.

제2장 업무 및 회계

제11조(업무) ① 공사는 다음 각 호의 업무를 한다.

1. 어선 현대화 및 규모화를 위한 다음 각 목의 사업

가. 어선 신조 및 대체건조를 위한 펀드 조성 및 운영

- 나. 공공어선의 신조, 소유 및 임대(청년 어업인 및 비의도적 휴어 어업인 대상)
- 다. 노후 어선 및 유희 어선의 매입·관리 및 재활용
- 2. 수산업 관련 금융 지원을 위한 다음 각 목의 사업
 - 가. 어업경영체의 민간금융 이용 시 채무보증
 - 나. 어선 및 어구 현대화 자금의 투자 및 융자
- 3. 수산물 유통 및 자원 관리를 위한 다음 각 목의 사업
 - 가. 부수어획물 관리시스템 도입 및 유통 시장 개설·운영
 - 나. 부수어획물 판매 수익금의 관리 및 어업인 복지 증진 사업
 - 다. 마을어장의 생산성 향상을 위한 공적 관리 및 운영 지원
- 4. 수산자원 보호 및 어업 구조조정 지원을 위한 다음 각 목의 사업
 - 가. 감척어선의 공공활용 및 불법어구 수거 지원
 - 나. 은퇴 어업인 대상 금융사업 및 어선 청년임대 연계 지원
- 5. 국가 또는 지방자치단체가 위탁하는 수산업 진흥 관련 업무
- 6. 제1호부터 제5호까지의 업무에 부수되는 업무로서 해양수산부장관의 승인을 받은 업무
- 7. 국가, 지방자치단체, 공공기관 등이 위탁하는 업무
- 8. 정부시책으로 추진하는 수산업 및 어업경영체에 대한 보조금 지원
- 9. 그 밖에 수산업 경쟁력 강화와 산업 발전을 위하여 대통령령으로 정하는 업무

② 공사는 이사회 의결을 거쳐 제1항 각 호에 해당하는 업무 또는 이와 유사한 업무를 행하는 법인에 대하여 출연 또는 출자할 수 있다.

③ 제1항에 따른 업무를 수행하기 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(손익금의 처리) ① 공사는 회계연도마다 결산 결과 순이익이 생긴 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라 처리한다.

1. 이월결손금의 보전

2. 제5조에 따른 자본금에 이를 때까지 순이익금의 100분의 20 이상을 이익준비금으로 적립

3. 제5조에 따른 자본금의 2분의 1이 될 때까지 순이익금의 100분의 20 이상을 보증이행준비금으로 적립

4. 대통령령으로 정하는 바에 따른 주주에 대한 배당

② 공사는 매 회계연도를 결산한 결과 손실이 생겼을 경우에는 제1항제3호에 따른 적립금으로 보전하고, 그 적립금으로도 부족할 경우에는 제1항제2호에 따른 적립금으로 보전하되, 보전하고도 부족한 금액은 정부가 보전할 수 있다.

③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 적립금은 대통령령으로 정하는 바에 따라 자본금으로 전입할 수 있다.

제13조(자금의 차입) 공사는 이사회 의결을 거쳐 업무수행에 필요한 자금 또는 물자를 차입(외국으로부터의 자금 또는 물자의 차입을 포

함한다)할 수 있다.

제14조(사채의 발행 등) ① 공사는 업무수행에 필요한 자금을 조달하기 위하여 해양수산부장관의 승인을 받아 사채를 발행할 수 있다.

② 사채의 발행액은 공사의 자본금과 적립금을 합한 금액의 4배를 초과하지 못한다.

③ 사채의 소멸시효는 원금은 5년, 이자는 2년이 지나면 완성한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 사채의 발행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조(상환 보증) 국가는 공사의 차입금 및 사채의 원리금 상환을 보증할 수 있다.

제16조(재무건전성의 유지) 공사는 재무건전성을 유지하기 위하여 노력하여야 한다.

제17조(비용의 보조 등) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 제11조제1항제7호에 따라 위탁한 업무 또는 같은 항 제8호 및 제9호에 따라 공사가 수행하는 비수익적 사업에 대하여는 필요한 비용을 보조하거나 융자할 수 있다.

제18조(다른 법률의 적용) 공사에 대하여 「한국은행법」 제64조부터 제67조까지를 적용할 때 공사는 각 해당 조문에 규정된 금융기관에 포함되는 것으로 본다.

제19조(자료제공의 요청) ① 공사는 제11조제1항제1호부터 제9호까지에 따른 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우에는 국가, 지방자치단

체, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체 등에 대하여 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따른 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

③ 공사는 업무 수행을 위하여 제공받은 자료의 목적을 달성한 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 해당 자료를 관리·삭제하여야 한다.

제3장 보칙

제20조(감독) ① 해양수산부장관은 공사에 대하여 이 법 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 감독하고 이에 필요한 명령을 할 수 있다.

② 해양수산부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 경영건전성 확보를 위한 감독을 하고 이에 필요한 명령을 할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 공사의 경영건전성을 유지하기 위하여 필요한 검사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융위원회가 할 수 있다. 이 경우 금융위원회는 검사 결과를 지체 없이 해양수산부장관에게 통보하여야 한다.

④ 금융위원회는 제3항에 따른 검사 결과 공사의 위법 또는 부당한 행위가 있을 때에는 해양수산부장관에게 그 시정을 요구할 수 있다.

제21조(보고서의 제출과 서류의 검사) ① 해양수산부장관은 제20조에 따른 감독에 필요하다고 인정하면 공사에 대하여 보고서를 제출하도록 요구하거나, 소속 공무원으로 하여금 공사의 업무 상황 또는 장부·서류나 그 밖에 필요한 물건을 검사하게 할 수 있다.

② 해양수산부장관은 필요하다고 인정하면 제1항에 따른 검사를 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

③ 재정경제부장관 또는 금융위원회는 필요하다고 인정하면 해양수산부장관에게 제1항에 따른 보고서의 제출과 서류 등의 검사를 요청할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항에 따라 검사를 하는 사람은 그 신분을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

제22조(대리인의 선임) 공사의 사장은 정관으로 정하는 바에 따라 임직원 중에서 공사의 업무에 관하여 재판상 또는 재판 외의 모든 행위를 할 권한을 가지는 대리인을 선임할 수 있다.

제23조(비밀누설 금지 의무) 공사의 임직원 및 그 직에 있었던 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제24조(벌칙) 제23조를 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설한 사람은 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

제25조(과태료) ① 제10조를 위반하여 한국수산진흥공사 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해양수

산부장관이 부과·징수한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 부칙 제2조는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(공사의 설립준비) ① 해양수산부장관은 공사의 설립에 관한 사무(설립시기의 결정을 포함한다)를 처리하기 위하여 한국수산진흥공사설립위원회(이하 “설립위원회”라 한다)를 설치한다.

② 설립위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이내의 설립위원으로 구성한다.

③ 설립위원은 해양수산부장관이 위촉하고, 설립위원회의 위원장은 해양수산부 차관이 된다.

④ 설립위원회는 공사의 정관을 작성하여 해양수산부장관에게 인가를 받아야한다.

⑤ 설립위원회를 초대 이사회 선임 시까지 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제29조에 따른 임원추천위원회로 본다.

⑥ 설립위원회는 제4항에 따라 인가를 받은 때에는 공사의 설립등기를 하여야 한다.

⑦ 설립위원회는 제6항에 따른 설립등기를 마치면 그 사무와 재산을 사장에게 인계하여야 한다.

⑧ 설립위원회는 제7항에 따라 사무와 재산의 인계가 끝난 때에 해
촉된 것으로 본다.

제3조(설립 비용) 공사의 설립에 소요되는 비용은 공사가 부담한다.